

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 관광품질인증 및 숙박개선 사업 특정감사

제 목 : 저작권 사용료 관리 미흡

관계부서 : ◇◇센터

내 용

1. 업무 개요

◇◇센터는 감사대상 기간 중 소비자 대상 한국관광 품질인증 숙박업소 홍보 등을 목적으로 공사가 보유한 콘텐츠를 활용한 여행책자인 『우 우 우 우 우』과 『우 우 우 우 우 두 번째』를 각각 2019년과 2020년에 전문 출판사와 계약 체결하여 발간하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제4조에 의하면 공기업·준정부기관의 경영 활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계처리 하도록 되어 있다. 그리고 「공기업·준정부기관 회계기준」 제19조에 의하면, 증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 서류로서 그 범위는 이 기준 제21조 각 호의 서류를 말한다고 되어 있고, 제21조에서 정하고 있는 증빙 서류에는 지출결의서, 영수증서, 청구서, 계약서 및 기타 증빙서류 등이 있다. 또한, 같은 기준 제29조에 의하면 수입금을 징수 결정하고자 할 때에는 수입결의서에 따라야 하나 계약 등에 의한 확정수입의 경우는 수입결의서 및 납입고지서에 따르지 아니하고 수납할 수 있도록 되어 있다.

한편, 공사 「문서규정」 제3조에 ‘기안문’은 업무처리를 하기 위하여 문안을 작성하여 소정의 결재를 받은 문서라고 정의하고 있으며, 동 규정 제7조 및 제31조에서 “당해 문서에 대한 결재가 있음으로써 성립”하고, “기안문은 당해 결재권자의 결재를 받아야 한다”고 정하고 있으므로 부서에서 사업을 추진할 때에는 기안문을 작성하여 결재권자의 결재를 받은 후에 승인된 기안문에 의거하여 사업을 실행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇센터는 여행책자 발간과 관련하여 2019. 5. 14.과 2020. 2. 24. 각각 출판사와 “출판권 및 전자출판용 배타적 발행권 설정 계약(이하 ‘출판계약’이라 함)”을 체결하였는데¹⁾, 계약서 제4조에 의하면 출판사는 저작권자인 공사에게 [표]와 같이 저작권 사용료를 지급하도록 되어 있고, 출판사는 저작권 사용료를 지급할 때마다 저작권 사용료 지급의 상세한 내역서를 저작권자에게 제출한다고 정하고 있다.

[표] 우우우우 출판계약서의 저작권 사용료 지급 기준

구 분		우우우우(2019년)	우우우우 두 번째(2020년)	지급시기
계약기간 ^{주)}		2019. 5. 14.~2022. 5. 20.	2020. 2. 24.~2023. 2. 25.	
저작권 사용료	출판물	실제 판매 부수 × 정가 × 5%	실제 판매 부수 × 정가 × 5%	12개월마다
	전자 출판물	실제 판매 횟수 × 전자출판물 정가 × 10%	실제 판매 횟수 × 전자출판물 정가 × 10%	12개월마다
최소 보증수량		2,000부 × 예상정가 10,000원 × 5% = 일금 1,000,000원 ※ 현물 납부 시 적용 부수 : 1,000,000원 ÷ (10,000원×70%) = 143권	1,500부 × 예상정가 14,000원 × 5% = 일금 1,050,000원 ※ 현물 납부 시 적용 부수 : 1,050,000원 ÷ (14,000원×70%) = 107권	책자 출간 30일 이내
기타사항		‘저작권자’의 요청 시 저작권 사용료는 현물(출간된 책자)로 납부 (현물 납부 시 출간된 책자의 가격은 정가의 70%로 산정한다) ‘저작권자’가 출간된 책자를 구매하고자 할 경우 정가의 70% 적용가로 구매		

주: 유효기간 만료 3개월 전까지 ‘저작권자’와 ‘출판사’가 문서로 계약종료의 뜻을 통지하지 않을 경우 1회에 한하여 동일한 조건으로 계속되며 유효기간은 2년으로 한다고 되어 있음

자료: 출판계약서 내용 일부 발췌, 재구성

1) 2건 계약 모두 출판사는 ♡♡♡이고, 『우우우우』의 시중 판매정가는 13,500원, 『우우우우 두 번째』 판매정가는 14,000원임

저작권 사용료는 수입금에 해당하고, 저작권 사용료를 어떤 형태로 받는가는 수입금에 영향을 주므로 ◇◇센터는 책자출간 30일 이내에 최소 보증수량에 해당하는 저작권 사용료의 납부형태(현금, 현물)를 내부기안 및 결재를 통해 정하여 출판사에게 지급을 요청하고, 공식적인 서류와 함께 지급받아 처리(현금의 경우 수입금 회계처리, 고정자산에 해당하는 현물의 경우 취득처리 필요)하며, ‘우 우 우 우 우(2019)’ 발간 12개월 후인 2020년 5월에는 책자 판매부수 상세내역을 확인할 수 있는 서류를 공식적으로 제출받아 확인한 후, 저작권사용료를 산정하고 지급을 요청(최소 보증수량 초과 시)하는 등의 적절한 행정처리를 하여야 한다. 그러나, ◇◇센터는 출판사와 구두(유선)로 협의하여 최소 보증수량 분의 저작권 사용료를 현물로 받아 사용하였고, 2020년 5월에는 책자 판매내역 등 저작권 사용료 산정에 관한 상세내역서를 공식적인 문서로 제출받아 확인하지 않는 등 저작권 사용료 수납 관리를 소홀히 하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

◇◇센터는 출판사와의 유선 및 이메일 확인을 통해 감사일 현재(2020. 9. 22.)까지 판매된 수량이 최소 보증수량인 2천 부 미만(1,673부)임을 확인하였고, 향후에는 계약 종료 시점까지 저작권 사용료 산정, 납부 및 수령에 관한 적절한 확인 및 행정처리를 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 공사가 저작권을 보유한 『우우우우우』, 『우우우우우 두 번째』 책자의 저작권 사용료에 대한 행정처리 및 수납 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

(통보)